

0092901-12.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3553/2012 -

Central de Flagrante - 6ª Seccional, 1257/2012 - Central de Flagrante - 6ª

Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON LIRA MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0092901-12.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0092901-12.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3553/2012 -

Central de Flagrante - 6ª Seccional, 1257/2012 - Central de Flagrante - 6ª

Seccional

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON LIRA MAGALHÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Everton Roberto de Lima Silva, Eduardo Pereira de Oliveira e Welington Lira Magalhães, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos c.c.artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, Código Penal, porque anteriormente e no dia 11/setembro/2012, por volta das 14h40, na Rua Dinar, altura do nº 64, e imediações, Jardim Riviera, nesta cidade e comarca, teriam se associado juntamente com o menor Wesley Oliveira Santana, para o fim de praticar, reiteradamente, crime de tráfico ilícito de drogas; consta por fim que, 11/setembro/2012, por volta das 14h40, na Rua Dinar, altura do nº 64, e imediações, Jardim Riviera, nesta cidade e comarca, traziam consigo, entorpecentes para fins de comércio e consumo de terceiros. A denúncia (fls. 01/04) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 10/outubro/2012 (fl. 58).

Autos originais tramitaram em relação do réu Eduardo (processo nº 0086701-51.2012). Houve suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação aos denunciados Everton e Welington, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, aos 1º/abril/2013 (fls. 132/133).

O réu Welington foi devidamente citado/notificado (fl. 207), houve revogação da suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (fl. 209), a partir de 23/outubro/2014 (data da citação), determinando-se o desmembramento do feito. Processo devidamente desmembrado gerando os autos atuais (fl. 210).

A instrução teve início aos 20 de janeiro de 2016 (fl. 227) e até a presente data não se findou.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

As penas para os delitos previstos nos artigos 33 e 35, presumivelmente praticados pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, para o primeiro e 03 (três) a 10 (dez) anos, para o segundo, além de pagamento de multa para ambos.

Levando-se em conta a primariedade do réu ao tempo dos fatos (fls. 201/202) e que as penas, caso impostas, para cada um dos crime será:

1) artigo 33: em virtude da primariedade do acusado, além da causa de aumento do artigo 40, não ultrapassará 02 (dois) anos, vez que o denunciado faz jus ao redutor do parágrafo 4º, do artigo 33;

2) artigo 35: seguindo o exposto acima, não ultrapassará os 04 (quatro) anos.

Nos termos do artigo 109, inciso IV e V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 08 (oito) anos e em 4 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (10/outubro/2012) até a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional (1º/abril/2013), somado ao tempo decorrido da revogação (23/outubro/2014) até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELINGTON LIRA MAGALHÃES, na forma

do artigo 109, inciso IV e V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 14 de julho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)